

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת : חברת הכנסת חוה אתי עטייה

פ/25/2115

הצעת חוק החזקת תכשיר אפינפרין במוסדות חינוך ובמקומות ציבוריים (תיקון – החזקת תכשיר אפינפרין בבית אוכל), התשפ"ג–2023

1. תיקון שם החוק. בחוק החזקת תכשיר אפינפרין במוסדות חינוך ובמקומות ציבוריים, התשע"ח–2018¹ (להלן – החוק העיקרי), בשם החוק, במקום "במוסדות חינוך" יבוא "במוסדות חינוך, בבתי אוכל".
2. תיקון סעיף 1. בסעיף 1 לחוק העיקרי –
- (1) לפני ההגדרה "חוק לימוד חובה" יבוא :
- "בית אוכל" – מקום שבו מגישים מזון, או עוסקים במכירה של מזון, לצריכה במקום";
- (2) בהגדרה "מחזיק", אחרי "או בעלים של" יבוא "בית אוכל או".
3. תיקון סעיף 2. בסעיף 2 לחוק העיקרי –
- (1) בכותרת השוליים, אחרי "במוסד חינוך" יבוא "או בבית אוכל";
- (2) בסעיף קטן (א), אחרי "במוסד החינוך" יבוא "או בבית האוכל";
- (3) בסעיף קטן (ג) –
- (א) ברישה, אחרי "שר העבודה והשירותים החברתיים" יבוא "ולעניין בית אוכל בהתייעצות עם שר הכלכלה";
- (ב) בפסקה (1), אחרי המילים "במוסדות חינוך" יבוא "או בבתי אוכל", ואחרי המילים "של מוסדות חינוך" יבוא "או של בתי אוכל";
- (ג) בפסקה (3), אחרי "במוסד החינוך" יבוא "או בבית האוכל";

¹ ס"ח התשע"ח, עמ' 851.

- (ד) בפסקה (5), אחרי המילים "במוסד חינוך" יבוא "או בבית אוכל";
- (4) בסעיף קטן (ד), אחרי "במוסד החינוך" יבוא "או בבית האוכל".
- תיקון סעיף 3 4. בסעיף 3 לחוק העיקרי –
- (1) בכותרת השוליים, אחרי "במוסד חינוך" יבוא "או בבית אוכל";
- (2) אחרי "במוסד החינוך" יבוא "או בבית האוכל".
- תיקון סעיף 4 5. בסעיף 4 לחוק העיקרי, בכותרת השוליים, בסופה יבוא "או למחזיק בבית אוכל".
- תיקון סעיף 5 6. בסעיף 5(א) לחוק העיקרי, אחרי "במוסד החינוך" יבוא "או בבית האוכל".
- תיקון סעיף 6 7. בסעיף 6 לחוק העיקרי, בכל מקום, במקום "שאינו מוסד חינוך" יבוא "שאינו מוסד חינוך או שאינו בית אוכל".
- תיקון התוספת 8. בתוספת לחוק העיקרי –
- (1) ברישה, במקום "הצהרה לפי חוק החזקת תכשיר אפינפרין במוסדות חינוך ובמקומות ציבוריים, התשע"ח–2018" יבוא "הצהרה לפי חוק החזקת תכשיר אפינפרין במוסדות חינוך, בבתי אוכל ובמקומות ציבוריים, התשע"ח–2018";
- (2) בכל מקום, במקום "מוסד חינוך" יבוא "בית אוכל / מוסד חינוך", במקום "במוסד החינוך" יבוא "בבית האוכל / במוסד החינוך" ובמקום "מוסד החינוך" יבוא "בית האוכל / מוסד החינוך".
- תקנות ראשונות 9. תקנות ראשונות לפי סעיף 2(ג) לעניין בית אוכל יובאו לאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת בתוך 9 חודשים מיום פרסומו של חוק זה.
- תיקון חוק רישוי עסקים 10. בחוק רישוי עסקים, התשכ"ח–1968,² אחרי סעיף 12 יבוא:
- "בית אוכל 112. "לא יינתן רישיון או היתר זמני לפי חוק זה לבית אוכל, אלא אם כן, נוסף על הוראות חוק זה, הוחזק בבית האוכל תכשיר אפינפרין, בהתאם להוראות חוק החזקת תכשיר אפינפרין במוסדות

² ס"ח התשכ"ח, עמ' 204.

חינוך, בבתי אוכל ובמקומות ציבוריים, התשע"ח-

2018.

דבריו הסבר

אלרגיה למזון היא תגובת יתר של מערכת החיסון והיא מוגדרת כתסמונת כשל במערכת החיסונית של הגוף, המזהה סוגי מזון "רגילים" כרעלנים, ומגיבה אליהם בהתאם. בין האלרגנים העיקריים נמנים: חלב, ביצים, סויה, בוטנים, חיטה, אגוזים, שומשום, דגים, סלרי, חרדל ותורמוס. אלרגיות למזון נחשבות כבעיה של העולם המודרני ובהתאם לכך אחוז האלרגיים למזון באוכלוסייה עולה בהתמדה.

התגובה האלרגית החמורה ביותר, המכונה תגובה אנפילקטית, עלולה לגרום לקשיי נשימה חמורים, לאיבוד הכרה ואף למוות. תגובה זו היא לעיתים מיידי, ועשויה להופיע מיד לאחר החשיפה לאלרגן או כעשר עד עשרים דקות לאחר החשיפה.

תגובה קשה זו ניתנת לטיפול באמצעות אפינפרין (EpiPen), מזרק המכיל אדרנלין (אפינפרין). הזרקת האדרנלין לירך גורמת להרפיית שרירי הנשימה וכיווץ כלי הדם ומאפשרת מרווח זמן עד לקבלת טיפול בבית החולים. מדובר בפעולה מצילת חיים שיש לבצע בשטח, באופן מיידי, שכן הידרדרות תופעות האלרגיה עד למצב של חנק ומוות עשויה להמשך דקות מעטות.

למרות המודעות בקרב הסובלים מאלרגיות והצורך בנשיאת מזרק אפינפרין, הם עדיין נמצאים בסיכון, בייחוד כאשר הם סועדים מחוץ לביתם, בבתי קפה ובמסעדות. הבעייתיות נגרמת עקב כך שהאדם האלרגי לא תמיד מודע לכל המרכיבים במזון המוגש לו. ישנם מקרים בהם אנשים פיתחו תגובה אלרגית עקב אכילה במסעדה, וישנם אף מקרים שהסתיימו במוות.

הימצאות מזרק אפינפרין בבתי אוכל, כפי שהם מוגדרים בהצעת החוק, מבטיחה את שלומו של מי שיש לו אלרגיה במקרי חירום. לאור האמור, מוצע לחייב החזקת מזרק אפינפרין בכל בית אוכל. בדרך זו יתאפשר טיפול מיידי וימנעו סיבוכים ומקרי מוות.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברי הכנסת ינון אזולאי ומשה ארבל (פ/709/24), על ידי חבר הכנסת יוסף טייב (פ/1010/24), על ידי חברת הכנסת לימור מגן תלם וקבוצת חברי הכנסת (פ/2242/24) ועל ידי חבר הכנסת איתמר בן גביר וקבוצת חברי הכנסת (פ/2587/24) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת רון כץ (פ/62/25), על ידי חברת הכנסת מירב בן ארי (פ/600/25) ועל ידי חבר הכנסת ינון אזולאי (פ/603/25).

הצעת חוק זוהי הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת אתי חוה עטייה (פ/1399/24).

הצעת החוק זוהי לפ/1399/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום
ח' בשבט התשפ"ג (30.01.2023)